

Nr. 212 Hauptdienstleiter Reinhardt an Reichsleiter Bormann. 8. Dezember 1939

R 2/20868, Bl. 161–162 Abschrift¹

Beginn:

Beginn:

[Abbau der Steuervergünstigungen für die Kirchen]

Lieber Parteigenosse Bormann!

Einführung steuerrechtlicher Vorschriften in den eingegliederten Ostgebieten Ihr Schreiben vom 30. November 1939² – III/06-Es. 2510/1/43 –

Der Reichsminister der Finanzen hat durch Schreiben vom 2. Dezember 1939 – S 2400–13 III – dem Reichsminister des Innern den Entwurf einer Verordnung übersandt, durch die das Körperschaftsteuerrecht mit Wirkung ab 1. Januar 1940 in den eingegliederten Ostgebieten in Kraft gesetzt werden soll³. Eine Abschrift des Verordnungsentwurfs füge ich bei.

Sie haben in Ihrem Schreiben vom 30. November 1939 (III/06-Es. 2510/1/43) ausgeführt:

„Die eingegliederten Ostgebiete stellen genau so wie die Ostmark und die sudetendeutschen Gebiete einen vollkommen konkordat[s]- und kirchenvertragsfreien Raum dar. Es würde ein nicht wieder gutzumachendes Versäumnis sein, wenn bei der Einführung steuerrechtlicher Vorschriften nicht schärfstes Augenmerk darauf gerichtet werden würde, die in den Steuergesetzen enthaltenen, die Kirchen begünstigenden Bestimmungen von der Einführung auszunehmen. Die den Kirchen dadurch entstehenden Vorteile würden ganz überwiegend den polnischen kirchlichen Organisationen zugute kommen, eine Folgeerscheinung, die sich in keiner Weise irgendwie vertreten lassen könnte.“

Demgemäß bedarf der Verordnungsentwurf vom 2. Dezember 1939 einer Ergänzung. Diese wird als § 1 Absatz 2 in den Verordnungsentwurf vom 2. Dezember 1939 einzufügen sein. Es kommt für den § 1 Absatz 2 etwa die folgende Fassung in Betracht:

„Der Kirche, ihren Einrichtungen und den ihre Zwecke fördernden Körperschaften stehen besondere Steuervergünstigungen nicht zu, auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Mildtätigkeit oder der Gemeinnützigkeit.“

Es fragt sich, ob in dieser Vorschrift der letzte Satzteil

„auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Mildtätigkeit oder der Gemeinnützigkeit“

wegbleiben soll. *Bleibt der Satzteil weg*, so wird der Kirche zwar keine Steuerbefreiung wegen Verfolgung kirchlicher Zwecke (§ 19 des Steueranpassungsgesetzes⁴) zustehen, aber es werden Steuervergünstigungen oft unter dem Gesichtspunkt der Gemeinnützigkeit (§ 17 des Steueranpassungsgesetzes) oder der Mildtätigkeit (§ 18 des Steueranpassungsgesetzes) Platz greifen. *Wird der bezeich-*

¹ Das Schreiben erging unter dem Briefkopf: „Der Stellvertreter des Führers – Hauptdienstleiter Fritz Reinhardt – Berlin W.8 – Reichsfinanzministerium“ an den StdF. – Vgl. APK 12, Reg. Nr. 24321.

² Liegt dem Vorgang nicht bei; nicht ermittelt.

³ Entw. einer „... VO zur Einführung steuerrechtl. Vorschriften in den eingegliederten Ostgebieten“; R 2/20868, Bl. 163 f. Im Begleitschreiben (ebd. Bl. 157) war der RIM gebeten worden, etwaige Bedenken rasch mitzuteilen und auch die Zustimmung des StdF noch einzuholen.

⁴ *SteueranpassungsG* vom 16. 10. 1934 (RGBl. I S. 925); s. ARH II/1, Nr. 23 P. 1 I. Zu den §§ 17–19 s. K. J. VOLKMANN, *Rechtsprechung in Kirchensachen*, S. 146 f.

nete Satzteil beibehalten, so wird dies von einschneidender Bedeutung für diejenigen Einrichtungen der Kirche sein, die nicht kirchlichen Zwecken, sondern (wie zum Beispiel die von der Kirche unterhaltenen *Krankenanstalten*) *anderen* (an sich nicht kirchlichen) Aufgaben dienen.

Steuerliche Vergünstigungen sind der Kirche nicht nur bei der Körperschaftsteuer, sondern auch bei den folgenden Steuern:

Gewerbsteuer, Vermögensteuer, Aufbringungsumlage⁵, Grundsteuer, Hauszinssteuer und Erbschaftsteuer

eingräumt. Auf den Gebieten der *Einkommensteuer*, der *Verkehrssteuern* (einschließlich der Umsatzsteuer) und der *Verbrauchssteuern* sind der Kirche *keine* steuerlichen Vergünstigungen eingeräumt. Die Frage der steuerlichen Behandlung der Kirche erhebt sich für die Ostgebiete jetzt zum ersten Mal bei der bevorstehenden Einführung des Körperschaftsteuerrechts.

Ich bitte um Mitteilung, welchen Zusatz zu dem Verordnungsentwurf vom 2. Dezember 1939 Sie wünschen. Es ist erforderlich, daß die Verordnung, durch die das Körperschaftsteuerrecht in den eingegliederten Ostgebieten eingeführt wird, möglichst bald erlassen wird; denn die Verordnung soll am 1. Januar 1940 in Kraft treten. Ich bitte daher, mir Ihre Stellungnahme möglichst bald mitzuteilen⁶.

Heil Hitler!
Ihr Reinhardt

⁵ Nähere Hinweise s. ARH II/1, Nr. 54 P. 1.

⁶ Diese erteilte Bormann mit Schreiben vom 9. 1. 1940 dem RIM, der sie am 16. 1. dem RFM zur Kenntnis gab. Er forderte einen Zusatz ohne den letzten Satzteil des Reinhardtschen § 1 (2), fuhr aber fort: „Die politische und soziale Lage in den eingegliederten Ostgebieten macht es weiter erforderlich, bei dem Einsatz von Mitteln für gemeinnützige und mildtätige Zwecke planmäßig vorzugehen. Diesem Erfordernis wird nur dadurch genügt werden können, daß die mit der Zuerkennung der Gemeinnützigkeit oder Mildtätigkeit verbundenen steuerlichen Befreiungen von einer Genehmigung des Reichsstatthalters abhängig gemacht werden.“ R 2/20868, Bl. 176 f. Daraufhin stimmten die MDgt. Zülow und MDgt. Trapp am 22./24. 1. einen neuen VO-Entw. ab, der nun neben der Körperschaft- auch die Gewerbesteuererleichterung enthielt, um die Rechtsminderung weder allzu oft wiederholen zu müssen noch in einer speziell gegen die Kirchen gerichteten EinführungsVO augenfällig zu machen. Ihr § 8 lautete: „Den Kirchen, ihren Einrichtungen und den ihre Zwecke fördernden Körperschaften stehen auf dem Gebiet der Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer besondere Steuervergünstigungen nicht zu.“ Die fallweise Anerkennung gemeinnütziger oder mildtätiger Zwecke wollte man per Verwaltungserlaß regeln. Ebd. Bl. 181, VO-Entw. vom 30. 1.: ebd. Bl. 182–186. Diese 4. VO [des RFM/RIM] zur Einführung steuerrechtl. Vorschriften in den eingegliederten Ostgebieten erging am 24. 1. 1940 (RGBl. I S. 418; RStBl. S. 289), der erläuternde Erlaß des RFM folgte am 13. 3. 1940; R 2/20868, Bl. 190–194, 197. Er bestimmte in Ziff. 5: „Die Steuerbefreiung wegen Gemeinnützigkeit oder Mildtätigkeit ist kirchlichen Einrichtungen und anderen Körperschaften in den Ostgebieten, die kirchliche Zwecke fördern, zu versagen, wenn der Reichsstatthalter sich dagegen ausspricht.“ Diesen Erlaß erklärte der RIM am 5. 4. gegenüber den OP Königsberg und Breslau auch anwendbar auf die den Prov. Ostpreußen und Schlesien neu eingegliederten Gebiete; ebd. Bl. 230–232.

Am 27. 4. 1940 fragte der RKiM im RFM an, was denn unter dem Entzug „besonderer Steuervergünstigungen“ (VO § 8) zu verstehen sei. Ihm wurde nach telefon. Fühlungnahme mit LGR Büchner am 20. 5. knapp, aber vieldeutig geantwortet, daß öffentl.-rechtl. Körperschaften nicht als solche, sondern nur hinsichtlich etwaiger gewerbl. Betriebe der Steuerpflicht unterlägen, im übrigen auf den Erlaß vom 13. 3. verwiesen; R 2/20868, Bl. 233–235. Insgesamt stellt sich der Vorgang als verkappte Vorwegnahme des Entzugs der kirchl. Körperschaftsrechte dar, wie sie die Pläne für den Warthegau vorsahen; s. Folgebänd, Dokk. vom 3. 4. und 5. 7. 1940. Allgemein verfügte später die VO zur Durchführung der §§ 17–19 des Steueranpassungsgesetzes vom 16. 12. 1941 (RMBl. S. 299; RStBl. S. 937), daß steuerbegünstigende gemeinnützige, mildtätige oder kirchl. Zwecke nur dann anzuerkennen seien, wenn die Körperschaft solche „ausschließlich“ und „unmittelbar“ verfolgte; PFUNDTNER/NEUBERTV a 8, S. 2a (43–56)

Zitierhinweis

Nr. 212 Hauptdienstleiter Reinhardt an Reichsleiter Bormann. 8. Dezember 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d212>